

Curso Direito	Turno/Turma: Matutino – 1º Período	P1 [X] P2 [] 2ª CH [] PF []
Componente Curricular (Disciplina): Direito Civil I	Professor(a): Paulo Izidio da Silva Rezende	Documento Gabarito (uso do professor)

PARTE I — QUESTÕES OBJETIVAS (0,75 PONTO CADA)

Questão	Resposta	Fundamento
1	C	Art. 1º, § 3º, da LINDB: se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada a correção, o prazo começa a correr da nova publicação.
2	B	Art. 2º, § 1º (a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria) e § 3º (a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em contrário). A alternativa D refere-se ao § 2º, que não se aplica, pois a Lei X regulou inteiramente a matéria.
3	D	Art. 6º, caput e § 3º, da LINDB: chama-se coisa julgada a decisão judicial de que já não caiba recurso. A lei nova respeita a coisa julgada.
4	A	Art. 3º: só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Art. 4º, III e IV: são relativamente incapazes os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Após a Lei 13.146/2015, a deficiência, por si só, não gera incapacidade (Helena é capaz).
5	D	Art. 5º, parágrafo único, V, do CC: cessa a incapacidade pela existência de relação de emprego, desde que, em função dela, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. É hipótese de emancipação legal, que independe de ato dos pais ou de sentença.
6	B	Art. 18 do CC: sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Não se exige intenção difamatória, que é hipótese diversa (art. 17).
7	C	Art. 20, parágrafo único, do CC: em se tratando de morto, são partes legítimas para requerer a proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Os irmãos (colaterais) não estão no rol.
8	A	Art. 7º, I e parágrafo único (morte presumida sem decretação de ausência, após esgotadas as buscas, com fixação da data provável do falecimento) e art. 22 (declaração de ausência e nomeação de curador).

PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS (2,00 PONTOS CADA): PONTOS ESPERADOS
Questão 9 — Vigência da lei

A) (0,80) Não. A regra dos 45 dias é supletiva: só se aplica quando a lei não dispõe de modo diverso (art. 1º, caput, da LINDB: “salvo disposição contrária”). Como a lei fixou prazo próprio de 90 dias, ela entra em vigor 90 dias após a publicação, ou seja, no final de maio de 2026. *Ponto de excelência, que não reduz a nota de quem não o mencionar:* pela LC 95/98, art. 8º, § 1º, conta-se o dia da publicação e o último dia do prazo, entrando a lei em vigor no dia seguinte (31/05/2026). Aceitar como correta a resposta “90 dias após a publicação”.

B) (0,60) Não. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior (art. 2º, § 2º, da LINDB). A revogação tácita só ocorre quando a lei nova é incompatível com a anterior ou regula inteiramente a matéria (art. 2º, § 1º), o que não é o caso. As duas leis convivem.

C) (0,60) É uma norma de vigência temporária. Em regra, a lei vigora até que outra a modifique ou revogue (art. 2º, caput, da LINDB), mas isso vale apenas para a lei que não se destina à vigência temporária. A regra com prazo certo perde a vigência automaticamente em 31/12/2027, sem necessidade de outra lei que a revogue (caducidade).

Questão 10 — Ausência e morte presumida

A) (0,60) Maria, a esposa, pois não estava separada judicialmente nem de fato há mais de 2 anos antes da declaração da ausência (art. 25, caput, do CC). Na falta dela, seriam chamados os pais e, depois, os descendentes (art. 25, §§ 1º e 2º).

B) (0,70) Um ano após a arrecadação dos bens, ou seja, a partir de março de 2025, porque Ricardo não deixou representante ou procurador (art. 26). São legitimados (art. 27): o cônjuge não separado judicialmente; os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; quem tiver direito sobre os bens dependente da morte; os credores de obrigações vencidas e não pagas. Na falta de interessados, o Ministério Público (art. 28, § 1º). Basta citar dois.

C) (0,70) Dez anos depois do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória (art. 37). Também pode ser requerida se Ricardo contar 80 anos de idade e as últimas notícias dele datarem de 5 anos (art. 38). Com a abertura da sucessão definitiva, presume-se a morte de Ricardo (art. 6º, parte final). Pode-se mencionar a dissolução do casamento (art. 1.571, § 1º).

Gurupi/TO, 1º de outubro de 2026.

Prof. Paulo Izidio da Silva Rezende

OAB/TO 5168